

전자정보 압수 · 수색 · 검증 안내문

① 전자정보는 유체물과 다른 여러 특성으로 인해 일반 압수 · 수색 · 검증 절차와 다음과 같은 차이가 있습니다.

1. **(취약성)** 전자정보는 편집이 용이하므로 디지털포렌식 전문가가 신뢰할 수 있는 도구와 프로그램을 활용하여 압수하게 됩니다.
2. **(비가시성)** 전자정보는 사람의 지각으로 인식할 수 없어 사건과 관련 있는 전자정보인지 판단하기 위해서는 전자정보 내용을 일일이 확인해야 합니다.
3. **(대량성)** 휴대폰 등 정보저장매체에는 방대한 개인정보나 영업비밀이 들어 있어 사건과 무관한 정보의 압수를 방지하기 위해 탐색과정에도 참여권을 보장합니다.

② 전자정보에는 여러 종류가 있고 매체의 유형과 사건 내용에 따라 압수대상 전자정보 유형에 차이가 있습니다.

1. **(매체유형)** 전자정보는 매체의 종류(ex. PC, 스마트폰 등)에 따라 저장방식과 저장 형태 등에 차이가 있어 매체마다 압수 · 수색 · 검증 방법이 달라질 수 있습니다.
2. **(사건내용)** 전자정보는 사건에 따라 파일내용 자체 또는 메타데이터¹⁾, 트래픽 데이터, 인터넷 검색기록 등 다양한 유형의 전자정보가 압수될 수 있습니다.

③ 전자정보에 대한 압수 · 수색 · 검증은 아래와 같이 3단계로 진행됩니다.

1. 전자정보는 가능한 한 현장에서 사건과 관련된 전자정보의 범위를 정하여 출력하거나 복제하는 방법으로 압수합니다.
2. 만약, 제1항에 따른 압수가 불가능하거나 곤란한 경우에는 전자정보 전부를 복제하여 반출하게 되며, 경우에 따라 가선편한 전자정보 일부만 복제하기도 합니다.

[전자정보 전부 복제본 반출 사유]

- ① 파일 암호화 등으로 인해 범위를 정한 출력 · 복제가 불가능한 경우, ② 안티포렌식 등 범죄혐의와 개연성이 있는 디지털 정보가 조작 또는 삭제된 정황이 발견된 경우, ③ 정보저장매체등에 저장되어 있는 정보가 방대하여 현장에서 출력 · 복제 방식으로 압수하는데 많은 시간이 소요되어 피압수자의 사생활의 평온이나 영업 활동을 침해할 우려가 있는 경우, ④ 정보저장매체등이 사이버범죄 및 새로운 유형의 첨단범죄에 이용되는 등 수사 또는 공소의 제기 및 유지를 위하여 정보저장매체등에 기억된 디지털 증거의 종합적인 분석이 필요한 경우, ⑤ DB시스템이나 RAID시스템 등과 같이 분석 대상 시스템과 동일한 시스템을 구축하여 분석해야 하는 경우, ⑥ 그 밖에 위 각 호에 준하는 경우

3. 제2항에 따른 방법마저 불가능하거나 곤란한 경우에는 정보저장매체 원본을 봉인

하여 반출하게 됩니다.

[정보저장매체등 원본 봉인 반출 사유]

① 정보저장매체등이 물리적으로 손상된 경우, ② 정보저장매체등에 암호가 걸려 있고 피압수자등이 협조하지 않는 경우, ③ 현장에서 복제·출력할 수 있는 장비나 도구가 개발되어 있지 않거나 준비에 장시간이 소요되는 경우, ④ 현장에 전력 공급이 원활하지 않은 경우, ⑤ 피압수자가 위력을 행사하여 정상적인 압수·수색 집행이 불가능한 경우, ⑥ 전자장보의 전부 복제 반출을 위한 집행이 피압수자 등의 영업활동이나 사생활의 평온을 현저히 침해하는 경우, ⑦ 정보저장매체등 또는 동 매체에 기억된 전자정보가 몰수대상인 경우, ⑧ 그 밖에 위 각 호에 준하는 경우

4. 제2항 및 제3항의 경우 원칙적으로 압수절차가 종료하는 것은 아니며 추후 사건과 관련 있는 전자정보를 선별하는 과정이 완료되어야 압수절차가 종료됩니다.

④ 참여권은 압수·수색·검증의 전 과정에서 충실히 보장하고 있습니다.

1. 일반 유체물의 경우와 같이 형사소송법이 규정한 압수·수색·검증 현장에서의 참여권은 전자정보에 대한 압수·수색·검증에서도 동일하게 보장됩니다.
2. 전자정보를 전부 복제하여 반출하거나 원본을 봉인해서 가져와 선별하는 과정에도 참여권을 보장하며, 실무상 현장에서 참여권과 구분하기 위해 ‘참관’이라는 표현을 사용하고 있습니다.
3. 참여 도중 관련성에 대하여 이의제기가 있는 경우에는 그 취지를 조서에 기재하게 되며, 검찰에서는 이의제기의 편의를 제공하기 위해 ‘의견진술서면’을 제공하고 있으므로 이의 제기 시 수사관에게 요청하시기 바랍니다.

⑤ ‘사건과 관련 있는 전자정보’가 압수 대상이며 검찰에서는 다음과 같은 기준으로 관련성을 판단하고 있습니다.

1. 수사란 범인을 발견, 확보하고 증거를 수집, 보전하기 위한 수사기관의 활동이므로, 전자정보의 압수도 큰 틀에서는 이러한 필요성을 기준으로 합니다.
2. 검찰은 수사과정에서 양형에 대한 정상자료도 수집해야 하며, 법정에서 디지털 증거의 정확성, 신뢰성 검증을 위해 재현이 필요한 경우에는 증거의 증거로서 복제본 전체가 필요할 수도 있습니다.
3. 위와 같은 기준에 따라 관련성 있는 전자정보를 정리하면 아래와 같습니다.

[관련성 있는 전자정보]

- ① (사건 관련성) 압수·수색 시를 기준으로 압수·수색·검증영장에 기재된 피의자나 진범 및 공범의 범죄혐의와 기본적인 사실관계가 동일하거나 동종·유사범행과 관련된다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 범위 내의 전자정보
- ② (양형자료) 피의자나 진범 및 공범의 범행 동기나 목적 그 밖에 형법 제51조(양형의 조건)에서 규정한 사항에 해당한다고 인정되는 범위 내의 전자정보

③ (원본성 입증) 위와 같은 전자정보의 출처증명 기타 법정에서 디지털 증거의 정확성과 신뢰성의 입증에 필요한 범위 내의 전자정보

⑥ 전자정보의 탐색·복제·출력이 완료되면 상세목록을 교부하며, 목록에 없는 전자정보는 삭제·폐기하거나 반환합니다.

1. 검찰에서는 압수한 전자정보를 증거관리시스템에 저장하여 관리하고 있으며, 수사팀 이외에 다른 사람이 권한 없이 접근하는 것은 시스템 상 불가능합니다.
2. 위 시스템 이외에 반출에 사용된 정보저장매체에 남겨진 전자정보는 모두 삭제·폐기하고, 매체 원본 또는 피압수자 매체 이용 반출의 경우에는 해당 매체를 반환하며, 조치 후에는 삭제·폐기 또는 반환확인서를 교부하게 됩니다.

1) '데이터에 관한 데이터'로서 "어떤 목적을 가지고 만들어진 데이터"라고도 정의하며, 파일시스템의 메타 데이터, 인터넷 메타 데이터(웹 페이지 메타 데이터, 브라우저 메타 데이터), 문서파일 메타 데이터, 사진파일 메타 데이터 등 여러 가지 유형이 있다.